

1500431-18.2018.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... ato infracional análogo ao crime de furto, uma televisão Samsung (avaliada em R\$ 800,00 - fls. 16/17) e uma garrafa de uísque Johnnie Walker, Double Black (avaliada em R\$ 130,00 - fls. 16/17), pertencente a Antônio Carlos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de entrega de fls. 35.

Consta, ainda, que dia 03 de agosto de 2018, por depois das 03h00, na Rodovia D. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500431-18.2018.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-18.2018.8.26.0587 - Controle nº 2018/001444

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 56/58, no dia 03 de agosto de 2018, por depois das 03h00, na Rodovia D. Manoel Hipólito do Rego, Km 178, Viela 8, nesta cidade e comarca de São Sebastião, JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de ato infracional análogo ao crime de furto, uma televisão Samsung (avaliada em R\$ 800,00 - fls. 16/17) e uma garrafa de uísque Johnnie Walker, Double Black (avaliada em R\$ 130,00 - fls. 16/17), pertencente a Antônio Carlos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de entrega de fls. 35.

Consta, ainda, que dia 03 de agosto de 2018, por depois das 03h00, na Rodovia D. Manoel Hipólito do Rego, Km 178, Viela 8, nesta cidade e comarca de São Sebastião, JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, facilitou a corrupção dos menores de 18 anos Caio Alves Santos e Clayton Expedito Costa Pereira, com eles praticando ou induzindo a praticar infração penal.

Em razão dos fatos acima expostos o réu JOSE NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, c.c o art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal.

Preso em flagrante delito, foi o réu posto em liberdade mediante pagamento de fiança (fl. 01).

A denúncia foi recebida (fls. 61). O réu foi citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação às fls. 79/88. Mantido o recebimento da denúncia (fls. 96/97), durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela acusação, três testemunhas arroladas pela defesa, sendo o réu ao final interrogado.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, aduzindo que restaram comprovadas as afirmativas contidas na denúncia, corroboradas pelas provas produzidas na fase policial e em juízo, para condenar o réu como incurso às penas do artigo 180, "caput", do Código Penal, c.c o artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 296/302).

A Defesa, por sua vez, em alegações finais, pugnou que seja acolhida a preliminar suscitada para rejeitar de plano a denúncia, com fulcro nos art. 395, III do CPP, por faltar justa causa para o exercício da ação penal. Subsidiariamente, que os pedidos contidos na denúncia sejam julgados improcedentes, com a consequente absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do benefício de suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Pugnou, por fim, que a pena corporal seja substituída por penas restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, do CP.

É o relatório.

FUNDAMENTO

E DECIDO.

Conforme decidido em fls. 96/97, a denúncia atende a todos os requisitos legais, descreve a conduta praticada com clareza e a imputação está em consonância com as provas colhidas no inquérito policial, de modo que não é o caso de reconsideração quanto ao recebimento da denúncia, assim, afasto a preliminar de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Rejeitada, pois, a preliminar arguida, no mérito, quanto ao delito de receptação, a condenação é mesmo de rigor, pois a materialidade delitiva ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19, boletim de ocorrência de fls. 36/40, corroborada pela prova oral colhida em solo policial e confirmada em juízo.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Senão vejamos:

JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Na data dos fatos, quando chegou em sua residência os objetos já estavam ali; informou que a esposa dele havia emprestado a bicicleta para o adolescente Caio; perguntou a sua esposa que objetos eram aqueles e ela informou que Cleiton e Caio haviam deixado na residência; ato contínuo, ligou para Carlos Daniel, irmão de Caio, informando a ele acerca dos objetos deixados por Caio em sua residência; negou que adquiriu tais objetos.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. O réu negou a prática delitiva, afirmando que os bens foram deixados em sua residência, sem a sua anuência, pelos adolescentes e que foi sua esposa que autorizou que os bens fossem deixados em sua casa, mas ela - esposa - não compareceu em juízo para confirmar sua versão. Nada trouxe elementos para infirmar os relatos oferecidos pela testemunha policial e tampouco comprovou atividade lícita. As exculpatórias apresentadas em Juízo, além de previsíveis e bem pouco consistentes, restaram isoladas nos autos, desacompanhadas de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutadas cabalmente pela prova adversa notadamente o firme relato da testemunha policial, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante levada a efeito, comprometendo sobremaneira os réus.

Noutro giro, o policial militar, Lorenzo Mazzutti Sobral, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: juntamente com seu colega de farda, durante a madrugada, em patrulhamento que realizavam pelo Bairro de Juquehy, realizaram a abordagem de 02 adolescentes, que esboçaram nervosismo com a

presença da viatura policial; indagados, acabaram confessando terem subtraídos bens de uma residência e que haviam guardado a res furtiva na residência de outra pessoa; diligenciaram-se ao local indicado pelos adolescente, onde foram recebidos por Jose Nildo, ora acusado, e ali localizaram uma TV e uma garrafa de uísque aberta; o réu admitiu que tinha conhecimento de a origem ilícita dos bens; não conhecia os envolvidos.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Ewerton Heleno Candido De Oliveira, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que, na data dos fatos, por volta de 03h30 da manhã, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Juquehy, realizaram as abordagens de dois adolescentes em razão de terem demonstrado certo nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura policial; indagados, confessaram que haviam acabado de deixar objetos que tinham furtado de uma residência próxima; não conhecia nenhum dos envolvidos; indicada a localização de tal residência, rumaram para o local e contataram o réu acordado e este franqueou a entrada dos policiais; o acusado afirmou que os bens eram de sua propriedade, porém caiu em contradição em relação a versão apresentada pelos menores; acresceu que os bens consistiam em uma televisão e uma garrafa de Wisky; a televisão já estava instalada no quarto e a garrafa de Wisk estava em uma estante; o réu estava acordado; não se recorda de outros detalhes; a televisão era grande; a esposa do réu também estava presente.

Vitor Palma Rego, administrador do condomínio, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: os proprietários do imóvel furtado não residiam no local; soube do crime através do zelador e em razão disso registrou o boletim de ocorrência; não tem conhecimento do envolvimento de adolescentes; conhece o réu apenas de vista.

O adolescente Caio Alves Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: negou que tenha praticado o crime de furto; Cleiton ligou para ele e pediu uma ajuda, desceu para ajuda-lo; ele disse que tinha uma TV atrás de uma creche e o ajudou a carregar; levaram os bens até a casa de José Nilton; ele não estava em casa, segundo sua esposa; ela - esposa do réu - autorizou que deixassem a televisão na porta de entrada da casa; deixou a televisão lá e voltou para se encontrar com Kleiton; quando estava descendo a polícia os abordou; asseverou que já conhecia Kleiton e José Nilton.

A testemunha Kleiton Expedito Costa Pereira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: recorda-se que, na data dos fatos, estava saindo da quadra e se encontrou com Petson; a televisão e a garrafa de Wisk estavam na quadra abandonados; Caio chegou depois ao local; foram abordados pelos policiais no momento em que estavam indo embora; foi Petson quem pegou a televisão e o uísque e levou para a casa de Nildo; acredita que Nildo comprou tais objetos "na mão dos meninos"; não sabe qual deles vendeu os bens para Nildo; a abordagem ocorreu por volta de 22 horas. Ao Defensor respondeu: não tem conhecimento sobre o furto; não se recorda o que falou na fase investigativa.

As testemunhas defensórias Carlos Daniel Alves Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: informou ser irmão de Caio Alves; narrou que estava em sua residência na ocasião em que recebeu uma ligação do réu, o qual informou que o irmão do depoente, Caio Alves, havia deixado uma televisão e uma garrafa de Wisk em sua casa, sem informar o motivo ou do que se tratava; diante disso, o depoente se dirigiu até a residência do réu; depois disso ligaram para sua genitora informando que seu irmão Caio Alves estava com policiais.

A testemunha defensoria João Paulo Carvalho de Brito, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada de relevante trouxe aos autos, sequer tinha conhecimento do crime, soube apenas posteriormente através de terceiros.

A testemunha defensoria Leonício Ferreira de Lima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse ser vizinho do réu, e na data dos fatos, por volta de 22h30min, dois indivíduos deixaram alguns objetos na residência do réu. Asseverou que a esposa dele estava no local quando os objetos foram deixados. Disse que o réu é amigo do adolescente Caio (autor do crime de furto).

Como se observa, as provas coligidas determinam a procedência do pedido.

Analisando o conjunto probatório produzido durante a fase inquisitiva e em juízo,

bem como a conduta do acusado, verifica-se que o réu incorreu nos delitos que ora lhe são imputados.

Os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que, na data dos fatos, por volta de 03h30 da manhã, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Juquehy realizaram as abordagens de dois adolescentes e estes admitiram que haviam praticado o furto de uma residência e deixado o produto do delito na residência do acusado. Em diligência à residência do réu, o mesmo acabou admitindo, também, que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Os policiais, por fim, relataram que a televisão furtava já estava devidamente instalada no quarto da residência, bem como estava ligada. Em ambas as fases, o adolescente Kleiton disse que os objetos furtados foram levados para a casa de Jose Nildo e que foram vendidos para o réu pelo adolescente Caio (fl. 07).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação da conduta do acusado para a modalidade de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal. Restando provada a origem ilícita do bem apreendido com o acusado, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a ele provar sua origem lícita ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A COMPENSAÇÃO PARCIAL, ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...) - É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (HC 360.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). - (...) (HC 385.130/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

Quanto ao pleito defensivo acerca de aplicação do benefício de suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.909/95, observo que o Ministério Público não ofereceu proposta alguma, isto porque, o réu não atende os requisitos legais, já que o ostenta condenação por outro crime, conforme certidão de fl. 307. No que toca ao delito de corrupção ou facilitação de corrupção de criança ou adolescente, a prova, por outro lado, é insuficiente para a condenação, pois não ficou comprovado que o fato narrado nos autos, considerado isoladamente, tenha corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes; nenhuma prova em tal sentido foi produzida sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual se impõe a absolvição quanto a tal ponto da acusação, por aplicação do princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Frise-se que durante a instrução apenas restou comprovado que o réu adquiriu bens conhecendo sua origem ilícita, os quais foram subtraídas pelos adolescentes, não havendo comprovação de qualquer envolvimento do acusado nesta prática delitiva. Não há também elementos que possam indicar que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção dos jovens, quanto à prática do furto ou que os tenham induzindo a praticá-lo.

O decreto condenatório, assim, é de rigor somente pela prática do delito de receptação (art. 180, "caput", do Código Penal).

Assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é impositiva, de modo que passo à dosimetria da pena, na formados artigos 68 e 59, do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da pena, observo que o réu possui maus antecedentes, pois ostenta condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao fato, ora apurado (fl. 307), cujo r. sentença transitou em julgado aos 10/09/2018. Ainda que não configure reincidência, pelo fato do trânsito haver ocorrido

posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes.

Nessa direção, a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. 3. Na espécie, a certidão de antecedentes do recorrido registra, conforme assinala o acórdão da origem, diversas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime examinado neste feito, o que permite a valoração negativa de seus antecedentes. 4. Recurso especial a que se dá provimento a fim de atestar os maus antecedentes do recorrido, redimensionando a sua pena". (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJE 09/10/2014)."

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), pelo que exaspero a pena base em 1/6 e fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, as penas permanecem inalteradas.

Embora o réu ostente maus antecedentes, considerando a natureza e a quantidade da pena, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão. Ademais, desde a ocasião dos fatos, não há notícia de que o acusado tenha se envolvido em outras práticas delitivas.

No mesmo sentido, observados os requisitos legais (art. 44, CP), embora o réu ostente maus antecedentes, o delito praticado não é específico e a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável, por analogia ao art. 44, §3º, CP. Por isso, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência: CONDENO o réu JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, no regime inicial ABERTO, por infringência ao artigo 180, "caput", do Código Penal; ABSOLVO o réu JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, da imputação prevista no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que a pena aplicada, o prazo prescricional é de 04 anos, nos moldes do artigo 109, V, c.c. art 110, ambos do CP. Considerando, ainda, que a denúncia foi recebida em 30/08/2018, mister se reconhecer já ter transcorrido mais de 04 anos, em verdade transcorreram 04 anos; 3 meses; 1 semana; 6 dias, de forma que está prescrita a pretensão punitiva estatal, nos moldes do artigo 107, IV, do CP. Oportuno observar que, nos moldes do artigo 119 do CP, o delito artigo 244-B, cuja pena mínima também é de 1 ano de reclusão, estaria, também, prescrita a pretensão punitiva estatal, em caso de eventual condenação.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSÉ NILDO SANTOS DE MATOS, qualificado às fls. 09, pela prescrição, nos moldes do artigo 107, IV do CP.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei

1.060/50.

Considerando que há fiança apreendida nestes autos, conforme se depreende do depósito juntado às fl. 18, sobrevindo o trânsito em julgado desta decisão, resta deferido o levantamento da fiança recolhida pelo acusado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA